15.10.2026

Лекция 6. Коррупция

Термин коррупция широко используется в общественной дискуссии, однако в праве он имеет более определенное значение, чем в повседневной речи.

ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" строит легальное понятие коррупция через перечисление наиболее типичных форм противоправного использования должностного положения.

В статье 1-й названы злоупотребления должностным положением, дача и получение взятки, злоупотребление служебным положением, коммерческий подкуп и иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или третьих лиц, а также незаконное предоставление такой выгоды.

Социальная опасность коррупции заключается в подмене нормативно установленного порядка принятия решения, частным соглашением или частным интересом.

Коррупция нарушает равенство участников. снижает доверие к государству и организациям, ухудшает качество решений, перераспределяет ресурсы в пользу лиц располагающих не лучшим предложением, а лучшим неформальным доступом к принимающему решения.

~~Тут была структура измерений коррупции, но мне ужасно лень и все такое. Идет как-то мужик по лесу и видит белочку. "Белочка, белочка!", - кричит мужик. А белочка ему отвечает: "Пить меньше надо, батенька!". Конец. Занавес.~~

Для правового анализа принципиально различать коррупцию как социальное явление и отдельное коррупционное правонарушение.

Современная правовая модель стремиться обнаружить ситуацию риска до того как частный интерес превратится в противоправные решения.

Российское законодательство о противодействии коррупции имеет комплексный характер. 273-ФЗ определяет основные понятия, направления профилактики, правила о конфликте интересов, отдельные ограничения и обязанности, а также общую обязанность организации принимать меры по предупреждению коррупции.

ФЗ-237 определяет противодействие коррупции широко. Оно включает профилактику коррупции, то есть выявление и последующее устранение причин коррупции, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, а также минимизацию и ликвидацию их последствий.

Система противодействия коррупции основана на нескольких общих идеях: законности, публичности и открытости деятельности государственных органов, неотвратимости ответственности за коррупционное нарушение и т.д. Она (система) опирается и на различия между контролем поведение конкретного лица и контролем самой процедуры.

Конфликт интересов это центральная профилактическая категория антикоррупционного права. Закон связывает конфликт интересов с личной заинтересованностью и ее влиянием, либо возможностью влияния на надлежащее объективное беспристрастное исполнение обязанностей или полномочий. Статья 10-я определяет конфликт интересов как ситуацию, при которой личная заинтересованность - прямая или косвенная - лица, на которого распространяются обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта влияет или может повлиять на надлежащее объективное беспристрастное исполнение своих обязанностей.